

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 807/2533

นายงาม กลิ่นเย็น

โจทก์

นางจันทร์ แซ่ลิ่ม

จำเลย

นางจันทร์ แซ่ลิ่ม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96,97)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 550 ตำบลดอนกรวยอำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาเป็นของโจทก์หนึ่งใน
สามส่วน คือ เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวาให้เพิกถอนคำสั่งเรื่องจำเลยได้
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ตามคำสั่งคดีแพ่งหมายเลขคดีแดงที่ 84/2528 เฉพาะส่วน
ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ แล้วให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดให้กับโจทก์
หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และหากตกลงแบ่ง
แยกไม่ได้ ให้ขายที่ดินโดยประมูลระหว่างโจทก์จำเลย หรือขายทอดตลาดเอาเงิน
แบ่งให้โจทก์หนึ่งในสามส่วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 93,92)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำนิติกรรม
ใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 75)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ